

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 490/2532

พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

โจทก์

นาย ศักดิ์สิทธิ์หรือตั้ง คมกล้า

จำเลย

นาย ศักดิ์สิทธิ์หรือ ตั้ง คมกล้า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวตีราคาประกัน 100,000บาท(อันดับ

3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาค่าประกัน
150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาค่าประกัน
150,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ